

Furthermore, the Court has heard, in the course of public sittings held on July 15th and 16th, 1924, the statements of H.E. M. Politis, counsel for the applicant Government, and of the Agent of the respondent Government.

* * *

The Law.

Before entering on the proceedings in the case of the Mavrommatis concessions, the Permanent Court of International Justice has been made cognisant of an objection taken by His Britannic Majesty's Government to the effect that the Court cannot entertain the proceedings. The Court has not to ascertain what are, in the various codes of procedure and in the various legal terminologies, the specific characteristics of such an objection; in particular it need not consider whether "competence" and "jurisdiction", *incompétence* and *fin de non-recevoir* should invariably and in every connection be regarded as synonymous expressions. It will suffice to observe that the extremely wide bearing of the objection upon which, before the case can be argued on its merits, the Court has to take a decision (without, however, in so doing, in any way prejudging the final outcome of such argument) has been indicated by the Parties themselves in their preliminary counter-case and reply or in the course of the oral statements made on their behalf. It appears in fact from the documents before the Court and from the speeches of Sir Cecil Hurst and of H.E. M. Politis that the preliminary question to be decided is not merely whether the nature and subject of the dispute laid before the Court are such that the Court derives from them jurisdiction to entertain it, but also whether the conditions upon which the exercise of this jurisdiction is dependent are all fulfilled in the present case.

The general basis of the jurisdiction given to the Permanent Court of International Justice is set down in Articles 34 and 36 of the Statute, according to which, in the first place, only States or Members of the League of Nations may appear before it and, in the second place, it has jurisdiction to hear and determine "all cases which the Parties refer to it and all matters specially provided for in Treaties and Conventions in force".

In the application instituting proceedings the Greek Government relies on the following :

l'article 9 du Protocole XII annexé au Traité de paix de Lausanne du 24 juillet 1923 ;

les articles 11 et 26 des termes du Mandat pour la Palestine conféré à Sa Majesté britannique le 24 juillet 1922 ;

les articles 36, alinéa premier, et 40 du Statut de la Cour, et l'article 35, alinéa 2, de son Règlement.

En l'espèce, les Parties sont d'accord pour reconnaître que l'article 26 du Mandat rentre dans la catégorie des « cas spécialement prévus dans les traités et conventions en vigueur », aux termes de l'article 36 du Statut, et le Gouvernement britannique ne conteste pas que la Cour ait été régulièrement saisie, en conformité de l'article 40 du même Statut.

L'article 26 du Mandat contient la clause suivante :

« Le Mandataire accepte que tout différend, quel qu'il soit, qui viendrait à s'élever entre lui et un autre Membre de la Société des Nations, relatif à l'interprétation ou à l'application du Mandat, et qui ne serait pas susceptible d'être réglé par des négociations, soit soumis à la Cour permanente de Justice internationale prévue par l'article 14 du Pacte de la Société des Nations. »

Les conditions mises par l'article 26 à l'acceptation de la juridiction de la Cour, et dont l'absence la rendrait inopérante, se rencontrent-elles dans le litige porté devant la Cour ?

Avant de rechercher si l'affaire des concessions Mavrommatis concerne *l'interprétation* ou *l'application* du Mandat et si, dès lors, elle rentre, par sa nature et par son objet, dans la juridiction prévue au texte reproduit ci-dessus, il est indispensable d'examiner si elle satisfait aux autres prévisions, à toutes les autres prévisions de ce texte. Est-on bien en présence d'un différend entre l'État mandataire et un autre Membre de la Société des Nations ? d'un différend qui ne soit pas susceptible d'être réglé par des négociations ?

I.

Un différend est un désaccord sur un point de droit ou de fait, une contradiction, une opposition de thèses juridiques ou d'intérêts entre deux personnes. Or, tel est certainement le caractère du litige qui sépare actuellement la Grande-Bretagne et la Grèce. Cette

Article 9 of Protocol XII annexed to the Peace Treaty of Lausanne of July 24th, 1923 ;

Articles 11 and 26 of the Mandate for Palestine conferred on His Britannic Majesty on July 24th, 1922 ;

Article 36, first paragraph, and Article 40 of the Statute of the Court and Article 35, paragraph 2, of the Rules of Court.

The Parties in the present case agree that Article 26 of the Mandate falls within the category of "matters specially provided for in Treaties and Conventions in force" under the terms of Article 36 of the Statute and the British Government does not dispute the fact that proceedings have been duly initiated in accordance with Article 40 of the Statute.

Article 26 of the Mandate contains the following clause :

"The Mandatory agrees that, if any dispute whatever should arise between the Mandatory and another Member of the League of Nations relating to the interpretation or the application of the provisions of the Mandate, such dispute, if it cannot be settled by negotiation, shall be submitted to the Permanent Court of International Justice provided for by Article 14 of the Covenant of the League of Nations."

The question therefore arises whether the conditions laid down by Article 26 in regard to the acceptance of the Court's jurisdiction, the absence of which would render such acceptance inoperative, are fulfilled in the case before the Court.

Before considering whether the case of the Mavrommatis concessions relates to the *interpretation* of *application* of the Mandate and whether consequently its nature and subject are such as to bring it within the jurisdiction of the Court as defined in the article quoted above, it is essential to ascertain whether the case fulfils all the other conditions laid down in this clause. Does the matter before the Court constitute a dispute between the Mandatory and another Member of the League of Nations ? Is it a dispute which cannot be settled by negotiation ?

I.

A dispute is a disagreement on a point of law or fact, a conflict of legal views or of interests between two persons. The present suit between Great Britain and Greece certainly possesses these characteristics. The latter Power is asserting its own rights by

dernière Puissance fait valoir son droit propre à ce que son ressortissant, M. Mavrommatis, qui aurait été traité par les autorités palestinienne ou britanniques d'une manière contraire à certaines obligations internationales, dont le respect s'imposait, obtienne de ce chef une indemnité du Gouvernement de Sa Majesté britannique.

Dans l'affaire des concessions Mavrommatis, il est vrai que le différend a d'abord été celui d'un particulier et d'un État, celui de Mavrommatis et de la Grande-Bretagne ; puis, le Gouvernement hellénique a pris l'affaire en mains ; le différend est alors entré dans une phase nouvelle : il s'est porté sur le terrain international ; il a mis en présence deux États ; dès lors, la possibilité existe qu'il relève désormais de la compétence de la Cour permanente de Justice internationale.

L'article 26 du Mandat ne se contente pas, en effet, d'exiger, pour attribuer juridiction à la Cour permanente de Justice internationale, qu'elle se trouve en présence d'un différend à résoudre. Il faut encore que ce différend existe entre la Puissance mandataire et un autre Membre de la Société des Nations. Tel est incontestablement le cas dans le litige actuel, puisque l'État demandeur, la Grèce, a fait dès le premier jour, ainsi que la Grande-Bretagne, partie de la Société des Nations. C'est un principe élémentaire du droit international que celui qui autorise l'État à protéger ses nationaux lésés par des actes contraires au droit international commis par un autre État, dont ils n'ont pu obtenir satisfaction par les voies ordinaires. En prenant fait et cause pour l'un des siens, en mettant en mouvement, en sa faveur, l'action diplomatique ou l'action judiciaire internationale, cet État fait, à vrai dire, valoir son droit propre, le droit qu'il a de faire respecter en la personne de ses ressortissants, le droit international.

Il n'y a donc pas lieu, à ce point de vue, de se demander si, à l'origine du litige, on trouve une atteinte à un intérêt privé, ce qui d'ailleurs arrive dans un grand nombre de différends entre États. Du moment qu'un État prend fait et cause pour un de ses nationaux devant une juridiction internationale, cette juridiction ne connaît comme plaideur que le seul État. La Grande-Bretagne et la Grèce sont en face l'une de l'autre dans le différend auquel ont donné lieu les concessions Mavrommatis ; cela suffit ; c'est un différend entre deux États, au sens de l'article 26 du Mandat pour la Palestine.

claiming from His Britannic Majesty's Government an indemnity on the ground that M. Mavrommatis, one of its subjects, has been treated by the Palestine or British authorities in a manner incompatible with certain international obligations which they were bound to observe.

In the case of the Mavrommatis concessions it is true that the dispute was at first between a private person and a State — i.e. between M. Mavrommatis and Great Britain. Subsequently, the Greek Government took up the case. The dispute then entered upon a new phase; it entered the domain of international law, and became a dispute between two States. Henceforward therefore it is a dispute which may or may not fall under the jurisdiction of the Permanent Court of International Justice.

Article 26 of the Mandate, in giving jurisdiction to the Permanent Court of International Justice does not, in fact, merely lay down that there must be a dispute which requires to be settled. It goes on to say that the dispute must be between the Mandatory and another Member of the League of Nations. This is undoubtedly the case in the present suit, since the claimant State Greece, like Great Britain, has from the outset belonged to the League of Nations. It is an elementary principle of international law that a State is entitled to protect its subjects, when injured by acts contrary to international law committed by another State, from whom they have been unable to obtain satisfaction through the ordinary channels. By taking up the case of one of its subjects and by resorting to diplomatic action or international judicial proceedings on his behalf, a State is in reality asserting its own rights — its right to ensure, in the person of its subjects, respect for the rules of international law.

The question, therefore, whether the present dispute originates in an injury to a private interest, which in point of fact is the case in many international disputes, is irrelevant from this standpoint. Once a State has taken up a case on behalf of one of its subjects before an international tribunal, in the eyes of the latter the State is sole claimant. The fact that Great Britain and Greece are the opposing Parties to the dispute arising out of the Mavrommatis concessions is sufficient to make it a dispute between two States within the meaning of Article 26 of the Palestine Mandate.

II.

La seconde condition, par laquelle cet article définit et limite la compétence de la Cour permanente, en ce qui concerne les difficultés soulevées par l'interprétation ou par l'application du Mandat, *c'est que le différend ne soit pas susceptible d'être réglé par des négociations*. On a nié qu'il en soit ainsi dans le présent litige ; et, refusant de tenir compte de la correspondance échangée avant 1924 par Mavrommatis et ses conseils avec les autorités britanniques, on a fait remarquer la rareté et le laconisme des communications ultérieures entre les deux Gouvernements, qui paraissent exclure toute idée de négociation suivie. L'objection sera réduite à sa juste valeur si l'on considère que l'appréciation de l'importance et des chances de réussite d'une négociation diplomatique est essentiellement relative. Une négociation ne suppose pas toujours et nécessairement une série plus ou moins longue de notes et de dépêches ; ce peut être assez qu'une conversation ait été entamée ; cette conversation a pu être très courte : tel est le cas si elle a rencontré un point mort, si elle s'est heurtée finalement à un *non possumus* ou à un *non volumus* péremptoire de l'une des Parties et qu'ainsi il est apparu avec évidence que *le différend n'est pas susceptible d'être réglé par une négociation diplomatique*. Tel peut être encore le cas, dans certaines circonstances, si les conversations entre gouvernements ne sont que la suite de négociations antérieures entre un particulier et un gouvernement.

Il est vrai que l'État ne se substitue point à son ressortissant, qu'il fait valoir son propre droit et que, partant, dans les négociations diplomatiques peuvent intervenir des considérations étrangères à la discussion qui avait eu lieu auparavant entre l'individu et les autorités compétentes. Mais si les négociations diplomatiques entre les gouvernements ont eu leur point de départ dans les discussions antérieures, il se peut très bien que celles-ci aient été de nature à rendre superflue une discussion nouvelle des points de vue qui sont à la base du différend. On ne saurait, à cet égard, poser aucune règle générale et absolue ; c'est une question d'espèce. Dans le litige actuel, la discussion entre M. Mavrommatis ou ses représentants, d'un côté, et les autorités palestiniennes ou britanniques, de l'autre, avait porté exactement sur les points que le Gouvernement grec entendait faire valoir, et qu'en effet il a fait valoir, vis-à-vis du

II.

The second condition by which this article defines and limits the jurisdiction of the Permanent Court in questions arising out of the interpretation and application of the Mandate, is *that the dispute cannot be settled by negotiation*. It has been contended that this condition is not fulfilled in the present case ; and leaving out of account the correspondence previous to 1924 between Mavrommatis or his solicitors and the British Government, emphasis has been laid on the very small number and brevity of the subsequent communications exchanged between the two Governments, which communications appear to be irreconcilable with the idea of negotiations properly so-called. The true value of this objection will readily be seen if it be remembered that the question of the importance and chances of success of diplomatic negotiations is essentially a relative one. Negotiations do not of necessity always presuppose a more or less lengthy series of notes and despatches ; it may suffice that a discussion should have been commenced, and this discussion may have been very short ; this will be the case if a dead lock is reached, or if finally a point is reached at which one of the Parties definitely declares himself unable, or refuses, to give way, and there can therefore be no doubt that *the dispute cannot be settled by diplomatic negotiation*. This will also be the case, in certain circumstances, if the conversations between the Governments are only the continuation of previous negotiations between a private individual and a government.

It is true that the State does not substitute itself for its subject ; it is asserting its own rights and, consequently, factors foreign to the previous discussions between the individual and the competent authorities may enter into the diplomatic negotiations. But it is equally true that if the diplomatic negotiations between the Governments commence at the point where the previous discussions left off, it may well happen that the nature of the latter was such as to render superfluous renewed discussion of the opposing contentions in which the dispute originated. No general and absolute rule can be laid down in this respect. It is a matter for consideration in each case. In the case now before the Court, the negotiations between M. Mavrommatis or his representatives and the Palestine or British authorities had covered precisely the points on which the Greek Government decided to rely, and did in fact rely as against

Gouvernement britannique au sujet de la reconnaissance des concessions Mavrommatis. Et les négociations entre l'intéressé et les autorités se sont toujours déroulées dans le cadre d'actes internationaux, plus tard invoqués par le Gouvernement grec dans les démarches qu'il a entreprises auprès du Gouvernement de Sa Majesté britannique. Cela résulte de l'ensemble de la correspondance placée sous les yeux de la Cour, et notamment de la lettre que le Foreign Office a adressée le 1^{er} avril 1924 à la Légation de Grèce à Londres et où se trouvent précisées toutes les questions qui avaient antérieurement fait l'objet de discussions entre l'intéressé et le Colonial Office. Que le Gouvernement grec se soit placé à ce point de vue, cela ressort de ce fait, entre autres, qu'il s'était associé aux démarches de son ressortissant en transmettant au Foreign Office la lettre que M. Mavrommatis avait adressée à la Légation de Grèce le 18 décembre 1922. Les lettres en date du 22 janvier et du 2 février 1923, adressées par M. G. Agar Robartes, du Foreign Office, à M. Mélas, secrétaire de la Légation de Grèce à Londres, avaient d'ailleurs fait voir au Gouvernement grec que le Gouvernement britannique était peu disposé à poursuivre avec lui une négociation directe au sujet de la réclamation de son ressortissant. Un an après, le 26 janvier 1924, la Légation de Grèce à Londres s'est adressée au Foreign Office aux fins de savoir si, dans l'opinion du Gouvernement britannique, « il n'était pas possible de satisfaire aux réclamations de M. Mavrommatis », ou de les soumettre à l'arbitrage soit d'un membre de la Haute Cour de Justice, soit d'un tribunal dont le président, à défaut d'accord entre les Parties, serait désigné par ce gouvernement lui-même. Et la note en réponse du secrétaire d'État aux Affaires étrangères de Sa Majesté britannique, en date du 1^{er} avril 1924, fut considérée par la Grèce comme une fin de non-recevoir.

Cette note, d'ailleurs, est encore d'une grande importance à un autre point de vue. Elle tend, en effet, à démontrer le caractère officiel de la correspondance qui avait eu lieu au sujet des concessions Mavrommatis entre la Légation de Grèce à Londres et le Foreign Office ou certains de leurs fonctionnaires. C'est ainsi que la note du secrétaire d'État se réfère expressément à la note, mentionnée ci-dessus, signée par M. Collas le 26 janvier 1924 ; et que celle-ci, à son tour, vise la lettre que M. Robartes avait adressée à M. Mélas le 2 février 1923. Il convient d'ailleurs de remarquer que toute cette correspondance porte les timbres d'enregistrement de la Légation et du Foreign Office.